



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

KOPI

Property-Invest 1 AS
Postboks 200 Sentrum

N-7401 TRONDHEIM

TVANGSMULKT

Brann- og eksplosjonsvernloven § 39

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-7 (1133/14)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
22.01.2014

Dronningens Gate 20 - 1601/401/50 og Vaterlandsveita 3 - 1601/401/375 - vedtak om tvangsmulkt

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til pålegg og varsel om tvangsmulkt datert 30.10.2013.

Med hjemmel i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-2 annet ledd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37, ble det gitt følgende pålegg:

"Det må fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå."

Det ble gitt frist for gjennomføring av pålegget til 24.11.2013.

Trøndelag brann- og redningstjeneste kan pr. dato ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at forholdet er rettet.

Under henvisning til ovenstående, og med hjemmel i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-2 annet ledd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39, fattes følgende vedtak:

Det fastsettes herved en løpende tvangsmulkt på kr. 1 000,- pr. dag. De gis samtidig en ny frist til 22.2.2014 til å etterkomme pålegget.

Dersom pålegget ikke er gjennomført innen ovennevnte frist vil tvangsmulkten begynne å løpe. Tvangsmulkten vil forfalle med daglige terminer og løpe så lenge pålegget ikke er etterkommet. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 Trondheim

Besøksadresse:
Kongens gate 2

Organisasjonsnummer:
NO992047364

Telefon:
+47 72547600

E-postadresse : postmottak@tbrt.no
Internettadresse : www.tbrt.no

Telefax:
+47 72547614

Ved fastsettelse av tvangsmulkten er det foretatt en helhetsvurdering hvor det særlig er tatt hensyn til brannsikkerheten, tiden som har gått siden Trøndelag brann- og redningstjeneste først gjorde oppmerksom på forholdet, samt kostnader med å rette opp brannsikkerhetstiltak innenfor en rimelig tidsramme.

Trøndelag brann- og redningstjeneste gjør oppmerksom på at De selv har ansvaret for umiddelbart å gi underretning til oss når hele eller deler av pålegget er etterkommet. Vi forbeholder oss muligheten til å foreta kontroll.

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til seniorrådgiver Einar Nyberg som kan treffes på 72 54 76 00 eller til juridisk rådgiver Geir Jacobsen som kan treffes på 72 54 25 00. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 13/200.

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

- Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Vedlegg**MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK**

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

De har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann og redningstjeneste, som tar standpunkt til den.

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi årsaken til at De ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener Trøndelag brann- og redningstjeneste ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Trøndelag brann- og redningstjeneste kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.